

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO COM SERVIÇO DE INTERNET

Entre:

MR TEXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA¹, pessoa colectiva de direito privado, detentora do domínio angolawifi.ao, devidamente constituída e existente ao abrigo das leis da República de Angola, com capacidade jurídica e legitimidade para o presente acto, doravante designada **PRESTADORA**, com endereço sede em Luanda, condomínio vida pacífica, zona 1, bloco 11, prédio 2, apto 1303, com o NIF: 5000437719, licenciado pelo INACOM sob o n.º 7/LMS/2024;

e

O CLIENTE, pessoa singular ou colectiva, devidamente identificada na **Ficha do Cliente (Anexo A)**, que constitui parte integrante e inseparável do presente instrumento, doravante designada **CONTRATANTE**;

É livremente, de boa-fé e nos termos da lei, celebrado o presente **Contrato de Comodato de Equipamento com Prestação de Serviço de Internet**, que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.^a

(Objeto)

1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela PRESTADORA ao CONTRATANTE, de serviços de acesso à internet, bem como a cedência, a título de comodato, dos equipamentos indispensáveis à operacionalização do referido serviço, conforme discriminados no **Anexo A – Ficha do Cliente**.
2. A cedência dos equipamentos não confere ao CONTRATANTE qualquer direito de propriedade, sendo os mesmos, em todo o tempo, propriedade exclusiva da PRESTADORA.

CLÁUSULA 2.^a

(Taxa de Instalação)

1. Pela instalação inicial do serviço, o CONTRATANTE obriga-se a pagar à PRESTADORA a quantia de **125.450,00 Kz (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta kwanzas)**.
2. A taxa de instalação tem natureza definitiva e **não é suscetível de restituição**, independentemente da duração ou cessação do contrato.

CLÁUSULA 3.^a

(Prestação do Serviço e Renovação)

1. O serviço de acesso à internet é prestado por períodos sucessivos de **30 (trinta) dias**, de acordo com o plano contratado.
2. A renovação do serviço opera-se de forma **automática**, mediante o pagamento integral e atempado do valor correspondente ao plano contratado.
3. A falta de pagamento confere à PRESTADORA o direito de suspender ou cessar o serviço, sem necessidade de aviso prévio adicional.

¹ Loja de atendimento ao público sita na galeria do Kibabo do Camama

CLÁUSULA 4.^a
(Duração do Contrato)

1. O presente contrato é celebrado por **prazo indeterminado**.
2. A sua vigência mantém-se enquanto subsistirem obrigações contratuais entre as partes, nomeadamente a renovação periódica do serviço.

CLÁUSULA 5.^a
(Incumprimento e Devolução dos Equipamentos)

1. Decorridos **30 (trinta) dias** após o termo do período de prestação do serviço, sem que o CONTRATANTE proceda à respetiva renovação, este fica automaticamente constituído em mora e obrigado a **devolver, de imediato**, todos os equipamentos descritos no **Anexo A**.
2. A devolução deverá ser efetuada em perfeitas condições de funcionamento e conservação, ressalvado o desgaste normal decorrente do uso diligente.
3. A não devolução dos equipamentos autoriza a PRESTADORA a recorrer às vias administrativas e judiciais competentes, sem prejuízo da indemnização por perdas e danos.

CLÁUSULA 6.^a
(Direitos da Prestadora)

Constituem direitos da PRESTADORA, sem prejuízo de outros legalmente previstos:

- a) Suspender, limitar ou cessar o serviço em caso de incumprimento contratual;
- b) Exigir a restituição dos equipamentos nos termos acordados;
- c) Proceder à cobrança coerciva de valores em dívida;
- d) Introduzir alterações técnicas necessárias à melhoria ou segurança do serviço.

CLÁUSULA 7.^a
(Direitos do Contratante)

Constituem direitos do CONTRATANTE:

- a) Beneficiar do serviço de internet nos termos do plano contratado;
- b) Utilizar os equipamentos cedidos exclusivamente para os fins previstos;
- c) Receber informação clara sobre faturação, renovação e suspensão do serviço.

CLÁUSULA 8.^a
(Obrigações do Contratante)

Constituem obrigações essenciais do CONTRATANTE:

- a) Pagar pontualmente os valores devidos;
- b) Utilizar os equipamentos com zelo e diligência;
- c) Abster-se de ceder, sublocar, alienar ou permitir a utilização dos equipamentos por terceiros;
- d) Comunicar de imediato qualquer anomalia, avaria, extravio ou dano;

e) Restituir os equipamentos sempre que tal lhe seja exigido nos termos do presente contrato.

CLÁUSULA 9.^a
(Obrigações da Prestadora)

Constituem obrigações da PRESTADORA:

- a) Assegurar a instalação inicial e a operacionalidade do serviço;
- b) Prestar assistência técnica dentro dos limites razoáveis e operacionais;
- c) Garantir a confidencialidade dos dados do CONTRATANTE, nos termos da lei aplicável.

CLÁUSULA 10.^a
(Resolução Contratual)

- 1. O presente contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento grave ou reiterado das obrigações assumidas.
- 2. A resolução não exonera o CONTRATANTE do pagamento de valores vencidos nem da obrigação de devolução dos equipamentos.

CLÁUSULA 11.^a
(Foro e Lei Aplicável)

- 1. O presente contrato rege-se pela legislação vigente na República de Angola.
- 2. Para dirimir quaisquer litígios emergentes da sua interpretação ou execução, as partes elegem o **Foro do Tribunal da Comarca de Luanda**, com renúncia expressa a qualquer outro.

CLÁUSULA 12.^a
(Contrato de Adesão, Aceitação e Comunicação)

- 1. O presente contrato reveste a natureza de contrato de adesão, cujas cláusulas são previamente definidas pela PRESTADORA, cabendo ao CONTRATANTE a sua aceitação integral.
- 2. O contrato será disponibilizado e partilhado com o CONTRATANTE através das vias de comunicação utilizadas pela PRESTADORA, designadamente correio eletrónico (e-mail), plataformas digitais ou outros meios eletrónicos adotados pela empresa.
- 3. O pagamento da taxa de instalação constitui, para todos os efeitos legais, prova bastante e inequívoca de que o CONTRATANTE tomou conhecimento, compreendeu e aceitou integralmente os termos e condições do presente contrato, dispensando-se a assinatura física.
- 4. O CONTRATANTE reconhece que a utilização do serviço após a instalação implica a plena concordância com o presente instrumento contratual.

ANEXO A – FICHA DO CLIENTE E EQUIPAMENTOS EM COMODATO

(Identificação do cliente e discriminação detalhada dos equipamentos cedidos, bem como do plano contratado)